

1507663-78.2021.8.26.0554

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Jarbas Luiz dos Santos

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/07/2022

... se imputa a prática do delito de roubo majorado, consoante tipificação do art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Consta da denúncia que, em 02 de julho de 2021, por volta de 10h35min, na rua Manoel Ferraz, nº 340, Vila Humaitá, neste município e Comarca de Santo André, o réu, agindo em concurso com pessoa ainda não identificada, com unidade de desígnios e identidade de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

3ª Vara Criminal

Praca IV Centenário, 03, Santo André-SP - cep 09040-906

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1507663-78.2021.8.26.0554 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1507663-78.2021.8.26.0554

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2279433/2021 - 03º D.P. SANTO ANDRÉ, 20801765 - 03º D.P. SANTO ANDRÉ, 1175224/21/020 - 03º D.P. SANTO ANDRÉ, 2279433 - 03º D.P. SANTO ANDRÉ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL ALVES DE ASSIS

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Jarbas Luiz dos Santos

Relatório.

Trata-se de ação penal interposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de GABRIEL ALVES DE ASSIS, devidamente qualificado nos autos, a quem se imputa a prática do delito de roubo majorado, consoante tipificação do art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Consta da denúncia que, em 02 de julho de 2021, por volta de 10h35min, na rua Manoel Ferraz, nº 340, Vila Humaitá, neste município e Comarca de Santo André, o réu, agindo em concurso com pessoa ainda não identificada, com unidade de desígnios e identidade de propósitos, subtraiu, em proveito comum ou alheio, mediante grave ameaça exercida por gestos indicativos de porte de arma de fogo, a quantia de R\$4.144,34 (quatro mil, cento e quarenta e quatro reais e trinta e quatro

centavos), representada pelas notas fiscais indicadas no B.O. de fls. 08/09, quantia essa consubstanciada em cinco pacotes de propriedade da pessoa jurídica "Magazine Luiza S/A.", representada pelo empregado Alessandro Xavier de Lima.

Denúncia às fls. 01/04, recebida pela decisão de fl. 55 na data de 22 de fevereiro de 2022.

Defesa preliminar apresentada as fls. 78/83 e analisada às fls. 91/93, não se verificando nela a existência de quaisquer das causas que autorizam a absolvição sumária, nos moldes do art. 397 do Código de Processo Penal.

Na data de 22 de junho de 2022, realizou-se teleaudiência com fins instrutórios, ocasião em que foram ouvidas, por meio da plataforma TEAMS, o representante da vítima e testemunhas arroladas, sendo, ao final, interrogado o réu.

Em alegações finais, apresentadas ao final da audiência, tão logo encerradas as inquirições, pleiteou o Ministério Público a procedência da ação com a correspondente condenação do réu, nos termos da exordial acusatória.

Já a Defesa, de sua vez, por meio de seus memoriais de fls. 176/181, pugnou pela absolvição do acusado, sob argumento de não ter ele praticado qualquer conduta típica, formulando pleitos subsidiários.

É o relatório essencial.

Fundamentação.

Não há quaisquer preliminares a serem dirimidas.

No mérito, a ação penal procede em parte.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelos boletins de ocorrência de fls. 08/09, no qual se indica a res furtiva.

A autoria delitiva, da mesma forma, restou suficientemente comprovada ao longo da instrução realizada, porém com a incidência do instituto da participação de menor importância (art. 29, §1º do Código Penal), o qual reconhecimento de ofício, diante da prova produzida, vez não ter sido ele invocado pela Defesa técnica.

Exposição da prova.

O representante da vítima, Sr. Alessandro Xavier de Lima, quando de suas declarações prestadas em delegacia, narrou que, na data e hora dos fatos, prestava serviços para empresa "Magazine Luiza", realizando entregas com o seu veículo "Fiat/Fiorino", quando, na Rua Manoel Ferraz, 340, foi abordado por dois indivíduos que ocupavam uma motocicleta "Honda/Fan CG 150" de cor preta, os quais, mediante grave ameaça exercida por gestos simulando posse de arma de fogo, tentaram levar o declarante juntamente com o seu veículo e pacotes para um local a ser apontado por eles. O declarante resistiu verbalmente e o "garupa" da moto subtraiu cinco pacotes, retornando à moto e se evadindo com o comparsa. Informou ainda que o condutor da moto era branco, por volta de 1,75m de altura, de complexão física avantajada (gordo), com blusa cinza e calça jeans azul. Também conseguiu anotar a placa da moto durante a evasão dos roubadores. Posteriormente, realizou o reconhecimento fotográfico positivo, identificando o condutor da motocicleta como Gabriel Alves de Assis sem sombra de dúvidas. Em juízo, confirmou que trabalhava como motorista autônomo, em parceria com "Magazine Luiza", e, ao parar o veículo para fazer uma entrega, foi abordado por dois motociclistas que, inicialmente, lhe perguntaram o que ele transportava. O "garupa" da motocicleta quis ver o que havia no interior do veículo e, posteriormente, pegou algumas mercadorias. Relatou que os réus não faziam menção de estarem armados, mas estavam com blusas e a forma de abordagem deles o teria assustado. Relatou que ambos os agentes usavam capacete durante toda a ação delitiva. O condutor/piloto era de cor de pele branca ou parda, olhos castanhos, de complexão física "um pouco gorda", bastante jovem, estatura

mediana (cerca de 1,70m). Quanto ao “garupa”, recorda-se que ele tinha uma tatuagem em uma das mãos, tendo ele a cor parda, magro, estatura mediana. Em solo policial lhe foram apresentadas fotografias, tendo ele reconhecido o réu “Gabriel” como o piloto da motocicleta. Aos questionamentos da Defesa, relatou como seriam as caixas dos produtos subtraídos. Em juízo, reconheceu o réu apresentado como sendo o piloto da motocicleta.

O PC Ivan Luiz de Castro Batista, quando de seu depoimento em juízo, relatou que, por conta de um boletim de ocorrência, foi fazer diligências a partir do emplacamento da motocicleta e características de um agente, tendo chegado, então, até a residência do réu. Este foi intimado para comparecer ao Distrito Policial, tendo confessado a subtração dos produtos.

Já o PC Maurício Alves dos Santos, quando de seu depoimento em juízo, reiterou a versão apresentada pelo companheiro de farda, reiterando que foi a própria vítima que anotou as placas da motocicleta, que se encontra em nome dele próprio. Intimado a comparecer em Delegacia de Polícia, teria o réu confessado a prática delitiva.

O réu, quando de seu interrogatório prestado em Delegacia de Polícia, confessou parcialmente a prática delitiva, aduzindo que, na data dos fatos, saiu para dar um “peão” [sic] de motocicleta com seu amigo Cleber. Próximo à Av. Queiroz Filho, seu amigo avistou um veículo “Fiorino” realizando entregas e pediu que parasse e, adiante, desembarcou da moto e foi até o carro. Neste instante, ficou sem entender, pois Cleber passou a dialogar com o motorista e, passados alguns minutos, viu ele entrando no baú da Fiorino e saindo com uma única caixa, a qual estava um “notebook”, já ordenando para que acelerasse a moto ao subir na garupa para que fugissem do local. Posteriormente deixou Cleber com a caixa no bairro em que moram. Mais tarde lhe foi entregue a quantia de R\$400,00 (quatrocentos reais), tendo ele aceitado o dinheiro para pagar diversas dívidas e contas da casa. Informou não estarem armados na ocasião e que somente uma única caixa fora subtraída. Em juízo, reiterou a versão apresentada em solo policial, informando que após os fatos não mais teve contato com “Cleber”.

Análise e valoração da prova.

Pois bem.

Diante da prova produzida, não se pode deixar de imputar ao réu a prática do crime narrado na denúncia, ainda que de forma atenuada.

O próprio réu, quando de seu interrogatório, tanto na esfera policial como em juízo, narrou como se deram os fatos, fazendo-o de forma condizente com o relato da vítima, qual seja: teria sido o “garupa” o responsável pela ação delitiva e, sobretudo, pela abordagem ao ofendido.

Ocorre que, à margem da ação perpetrada pelo “garupa”, o réu, na qualidade de condutor da motocicleta, ainda que não tenha tido ciência prévia do intento de seu “colega”, no momento da fuga acabou por assentir à conduta criminosa praticada. E, nesta medida, não pode deixar de responder pelo delito de roubo, consoante ditames do art. 13 do Código Penal. De se notar, a respeito, de superveniência de causa independente ou, ainda, omissão irrelevante, conforme preceitos dos parágrafos de referido texto normativo.

Entretanto, ao não praticar qualquer ato típico, responde o réu pelo delito de roubo na modalidade atenuada, eis que sua participação pode ser considerada de menor importância, assim o sendo por duas razões essenciais: a não prática do núcleo do tipo penal e assentimento posterior à conduta criminosa, ou seja, atuou sem acordo prévio.

Desta maneira, não se há de falar em insuficiência probatória para os fins visados pelo Ministério Público, com a ressalva posta na fundamentação supra.

Passo, pois, à dosimetria das penas, concomitantemente à análise das circunstâncias que nelas influirão.

Dosimetria das penas.

Ao delito capitulado pelo art. 157 do Código Penal é prevista pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Em primeira fase, considero favoráveis as condições judiciais, tais quais balizas ditadas pelo art. 59 do Código Penal, eis que não presentes quaisquer dos elementos autorizadores da majoração da pena-base. Em segunda fase, constata-se a presença da confissão, ainda que parcial. Em terceira fase, de se levar em consideração a causa de aumento de pena consistente no concurso de pessoas.

Com base em tais critérios, de rigor ser a pena fixada no mínimo legal, isto é, 04 (quatro) anos de reclusão (pena-base) acrescidos de 1/3 (um terço) pela causa de aumento narrada na denúncia e comprovada por meio da prova produzida em juízo – totalizando-se 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Por fim, em terceira fase, em virtude do reconhecimento da participação de menor importância, reduzo a pena em 1/3 (um terço), consoante parâmetros legais, passando a pena definitiva a 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 09 (nove) dias-multa.

Não se mostra possível, no presente caso, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos moldes do art. 44 do citado diploma legal, eis que o delito pelo qual o réu está sendo condenado é caracterizado pela prática de atos de grave ameaça e violência contra pessoa.

Dispositivo.

Posto isto e ante os argumentos por mim supra tecidos, julgo parcialmente procedente a presente ação penal para condenar o denunciado GABRIEL ALVES DE ASSIS (RG 54310916) às penas totais 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 09 (nove) dias-multa, por estar incurso nas penas previstas pela prática do delito tipificado pelo artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, com incidência da norma do art. 29, §1º do mesmo codex.

Conforme parâmetros ditados pelo art. 33 do Código Penal, senão também se considerando as circunstâncias judiciais e pessoais favoráveis, fixo o REGIME ABERTO para início do cumprimento das penas.

Permite-se ao réu aguardar o trânsito em julgado desta decisão para dar início ao cumprimento da pena, eis que ausentes, por ora, os fundamentos e da prisão preventiva (art. 312 do CPP), o que, aliás, motivou haver respondido ao processo em liberdade.

Após o trânsito em julgado desta, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, bem como expeça-se ofício à Justiça Eleitoral (art. 15, III da Constituição Federal) e o necessário para cobrança da multa e realização de audiência admonitória.

Publicada e registrada eletronicamente.

Santo André, 13 de julho de 2022.

JARBAS LUIZ DOS SANTOS

Juiz de Direito

Santo André, 13 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA